木花のむら総合診療所　パートタイマー就業規則（案）

本規則は、パート職員（有期労働契約又は短時間勤務の職員）に適用する。本規則に定めのない事項は `01_就業規則_本則.md` による。正職員（常勤）との処遇の相違は、業務の内容・責任の程度・配置転換の範囲の違いに基づくものであり、同一労働同一賃金の観点（パートタイム・有期雇用労働法第8条・第9条）を踏まえて整理している。条文は「条・項・号」の階層で記載する。

第1条（目的及び適用範囲）

この規則は、当院に雇用されるパート職員の労働条件、服務規律その他就業に関する事項を定める。

第2条（正職員との区分）

正職員（常勤）とパート職員の区分は、次表のとおりとする。

項目	正職員（常勤）	パート職員
契約期間	期間の定めなし	有期労働契約（原則1年更新、職種・需要により6ヶ月更新とすることがある）
労働時間	フルタイム（雇用契約書による）	個別の労働条件通知書及び月次シフトによる
業務の責任の程度	クリニック運営の中核業務を担う（配置転換の範囲が広い）	限定された業務範囲（配置転換の範囲が狭い）
異動・配置転換	業務上の必要に応じて広く発令する	原則として契約時に定めた業務範囲内とする

第3条（契約期間及び更新）

パート職員の契約期間は、原則1年間とする。業務内容及び需要の見通しにより、6ヶ月更新とすることがある（例：理学療法士等、需要が未確立の職種）。

２　契約の更新は、次の各号に掲げる事項を基準に判断する。

一　契約期間満了時の業務量及び経営状況 二　本人の勤務成績及び勤怠状況 三　本人の更新の意思

３　契約の更新上限は設けない。ただし、更新上限を設ける場合は、労働条件通知書にその内容（上限回数又は年数）を明示する（2024年4月労働基準法施行規則改正対応）。

第4条（無期転換ルール）

有期労働契約が通算5年を超えて更新された職員は、労働契約法第18条に基づき、当院に対し無期労働契約への転換を申し込むことができる（以下「無期転換申込権」という）。

２　無期転換後の労働条件（賃金及び業務内容等をいう）は、原則として転換前の条件を維持する。ただし、業務内容の変更がある場合は個別に協議する。

３　無期転換後もパートタイムの働き方（短時間勤務）を継続することは可能とする。無期転換は、正職員化を意味するものではない。

第5条（労働時間及び勤務日）

労働時間及び勤務日は、個別の労働条件通知書及び月次シフトにより定める。

２　前項のシフトは、原則として前月の25日までに作成し、本人に通知する。

第6条（賃金）

パート職員の賃金は時給制とする。

２　前項の時給額は、職種、経験及び能力を考慮して個別に決定する（募集要項掲載レンジを参照）。

３　時間外労働が発生した場合は、`02_賃金規程.md` に定める割増賃金を支給する。

４　昇給は、原則として実施しない。ただし、勤務成績等を考慮して当院が必要と認めた場合は、個別に昇給することがある。

５　賞与及び退職金は、原則として不支給とする。ただし、当院の判断により寸志を支給することがある。

６　正職員との賃金の相違は、業務の内容、責任の程度及び配置転換の範囲の相違に基づくものであり、不合理な待遇差ではないことを当院は確認している（パートタイム・有期雇用労働法第8条）。

第7条（通勤手当）

正職員と同様、`06_マイカー通勤規程.md` の定めるところにより、燃費×通勤距離×勤務日数で算出した通勤手当を月額10,000円を上限として支給する。

第8条（年次有給休暇の比例付与）

週所定労働日数が5日未満かつ週所定労働時間が30時間未満のパート職員には、労働基準法に基づき、次表により年次有給休暇を比例付与する。

週所定労働日数	年間所定労働日数（目安）	6ヶ月	1年6ヶ月	2年6ヶ月	3年6ヶ月	4年6ヶ月	5年6ヶ月	6年6ヶ月以上
4日	169〜216日	7日	8日	9日	10日	12日	13日	15日
3日	121〜168日	5日	6日	6日	8日	9日	10日	11日
2日	73〜120日	3日	4日	4日	5日	6日	6日	7日
1日	48〜72日	1日	2日	2日	2日	3日	3日	3日

２　週所定労働日数が5日以上又は週所定労働時間が30時間以上の場合は、正職員と同様の付与日数とする。

第9条（社会保険）

社会保険（健康保険及び厚生年金保険）及び雇用保険の加入は、勤務時間及び勤務日数に応じて法定の基準により判定する。

２　短時間労働者の社会保険適用拡大の基準（企業規模要件の撤廃等、2024年10月施行）を踏まえ、加入対象となる場合は本人に説明の上、加入手続きを行う。

第10条（退職）

パート職員が契約期間中に自己都合により退職を希望する場合は、退職希望日の30日前までに申し出るものとする。

２　契約期間満了による退職（更新をしない場合をいう）については、`01_就業規則_本則.md` 及び本規則第3条の定めによる。

附則

本規則は、就業規則の一部として、同一の施行日・改廃手続きによる。

関連規程

- `01_就業規則_本則.md`
- `02_賃金規程.md`
- `07_労働条件通知書_兼_雇用契約書_テンプレート.md`（パターンB：パート用）